



Verordnung über Beiträge für familien- und schulergänzende Kinderbetreuung

vom ●●

Die Regierung des Kantons St.Gallen

erlässt

in Ausführung von Art. 22 Abs. 1 und Art. 23 des Gesetzes über Beiträge für familien- und schulergänzende Kinderbetreuung vom 14. Juni 2026¹

als Verordnung:²

I. Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 Zuständige kantonale Stelle

¹ Die zuständige kantonale Stelle ist das Amt für Soziales.

Art. 2 Zuständige politische Gemeinde

¹ Zuständig für die Prüfung der Gesuche, die anteilmässige Finanzierung der Beiträge und die Finanzierung von allfälligen Zusatzbeiträgen nach Art. 18 und 20 des Gesetzes über Beiträge für familien- und schulergänzende Kinderbetreuung vom 14. Juni 2026³ ist die politische Gemeinde am zivilrechtlichen Wohnsitz der anspruchsberechtigten Erziehungsberechtigten.

II. Anmeldung von Einrichtungen

Art. 3 Anmeldepflicht

¹ Inner- und ausserkantonale Einrichtungen nach Art. 3 Abs. 2 KiBG melden sich einmalig beim Amt für Soziales über ein elektronisches Formular für die Teilnahme an der Ausrichtung von Beiträgen für die familien- und schulergänzende Kinderbetreuung an.

Art. 4 Inhalt

¹ Die Anmeldung umfasst:

- a) Kontaktdaten der Einrichtung und Mitarbeitenden mit Zugriff auf die Plattform nach Art. 7 ff. KiBG;
- b) Kontodaten der Einrichtung für die Auszahlung der Beiträge;
- c) Nachweise über die Erfüllung der Voraussetzungen nach Art. 3 Abs. 2 KiBG je Einrichtungsstandort;
- d) weitere Angaben, die für den Vollzug erforderlich sind.

¹ sGS 221.1; abgekürzt KiBG.

² Abgekürzt KiBV.

³ sGS 221.1; abgekürzt KiBG.



² Vom Nachweis nach Abs. 1 Bst. c dieser Bestimmung ausgenommen sind Einrichtungen der schulergänzenden Betreuung, sofern sie öffentliche Organe sind.

Art. 5 Prüfung und Bestätigung

¹ Das Amt für Soziales prüft die Anmeldung auf Vollständigkeit und Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen.

² Sind die Voraussetzungen erfüllt, bestätigt sie die Teilnahme der Einrichtung.

³ Liegen die Nachweise nach Art. 4 Bst. c dieses Erlasses zum Zeitpunkt der Anmeldung noch nicht vor, kann das Amt für Soziales die Teilnahme auf begründetes Gesuch hin provisorisch bestätigen. Das Amt für Soziales bestätigt die Teilnahme definitiv, wenn die betreffende Einrichtung die fehlenden Nachweise innert einem Monat nachreicht.

Art. 6 Teilnahmebeginn

¹ Die Teilnahme beginnt am ersten Tag des Folgemonats, nachdem das Amt für Soziales diese bestätigt hat.

III. Anspruch und Bemessung

Art. 7 Anspruchsberechtigung

¹ Anspruch auf Beiträge haben Erziehungsberechtigte für die Tage, an denen sie die Obhut für das betreute Kind faktisch wahrnehmen und sie familien- oder schulergänzende Betreuung in Anspruch nehmen.

Art. 8 Massgebendes Einkommen und Vermögen

a) Grundsatz

¹ Zur Festlegung des massgebenden Einkommens und Vermögens gelten:

- a) bei gemeinsamem Haushalt der Erziehungsberechtigten: die massgebenden Einkommen und Vermögen beider Erziehungsberechtigter;
- b) bei getrenntem Haushalt der Erziehungsberechtigten: das massgebende Einkommen und Vermögen der oder des antragstellenden Erziehungsberechtigten sowie das massgebende Einkommen und Vermögen einer Partnerin oder eines Partners im gleichen Haushalt, mit der sie oder er eine gefestigte Lebensgemeinschaft bildet, die oder der gegenüber dem Kind nicht erziehungsberechtigt ist.

² Eine Lebensgemeinschaft gilt als gefestigt:

- a) bei Ehe oder eingetragener Partnerschaft oder
- b) wenn seit wenigstens zwei Jahren ein gemeinsamer Haushalt besteht (Konkubinat).

Art. 9 b) bei ordentlich besteuerten Personen

¹ Das massgebende Einkommen und Vermögen bemisst sich nach dem massgebenden Einkommen nach Art. 12 Abs. 2 der Verordnung zum Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über die Krankenversicherung vom 12. Dezember 1995⁴.

⁴ sGS 331.111.



Art. 10 c) Ausnahmen

¹ Bei Personen, die dem ordentlichen Steuerveranlagungsverfahren nicht unterliegen (quellenbesteuerte Personen) oder bei denen keine rechtskräftige Steuerveranlagung vorliegt, entspricht das massgebende Einkommen und Vermögen sachgemäss dem massgebenden Einkommen gemäss Art. 12^{bis} der Verordnung zum Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über die Krankenversicherung vom 12. Dezember 1995⁵.

² Wenn keine ordentliche Steuerveranlagung vorhanden, sind von den gesuchstellenden Erziehungsberechtigten entsprechende Einkommens- und Vermögensnachweise einzureichen.

Art. 11 d) aufgrund aktueller Gegebenheiten

¹ Die Bemessung des massgebenden Einkommens und Vermögens aufgrund aktueller Gegebenheiten nach Art. 5 Abs. 4 KiBG erfolgt auf Antrag der Gesuchstellenden.

² Die Abweichung muss zum Zeitpunkt der Gesuchstellung wenigstens 25 Prozent des massgebenden Einkommens und Vermögens betragen.

³ Verändert sich die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der anspruchsberechtigten Erziehungsberechtigten während einer laufenden Verfügung um wenigstens 25 Prozent, können diese bei der zuständigen kommunalen Stelle eine Neubestimmung des massgebenden Einkommens und Vermögens beantragen. Beiträge, die aufgrund der Neubestimmung festgelegt werden, gelten in der Regel ab dem ersten Tag des Folgemonats nach Einreichung des Antrags und für die verbleibende Dauer der ursprünglichen Beitragsverfügung.

Art. 12 Entbindung des Erfordernisses des minimalen Beschäftigungsgrads in begründeten Ausnahmefällen

¹ Als begründete Ausnahmefälle nach Art. 4 Abs. 2 KiBG gelten:

- a) berufliche Integration, namentlich Stellensuche, Aus- und Weiterbildung oder Integrationsmassnahmen für ausländische Staatsangehörige;
- b) familiäre Belastungen wie gesundheitliche Beeinträchtigungen oder Überforderung der Erziehungsberechtigten;
- c) Entwicklungs- oder Verhaltensauffälligkeiten des Kindes oder eine sprachliche Indikation.

IV. Berechnung

Art. 13 Berechnungsformel

¹ Die lineare Berechnung der Höhe der Beiträge erfolgt gemäss Formel im Anhang zu diesem Erlass.

Art. 14 Werte der Berechnungsparameter

a) Höhe des Höchstbeitrags

¹ Der höchste Beitrag für Kinder unter 18 Monaten liegt bei:

- a) Fr. 11.00 je Kind und Betreuungsstunde in Kindertagesstätten;
- b) Fr. 8.30 je Kind und Betreuungsstunde in Tagesfamilien.

⁵ sGS 331.111.



² Der höchste Beitrag für Kinder über 18 Monaten bis zur Einschulung liegt bei:

- a) Fr. 7.50 je Kind und Betreuungsstunde in Kindertagesstätten;
- b) Fr. 5.50 je Kind und Betreuungsstunde in Tagesfamilien.

³ Der höchste Beitrag für eingeschulte Kinder bis zum Ende der Primarstufe liegt bei:

- a) Fr. 7.50 je Kind und Betreuungsstunde in Kindertagesstätten;
- b) Fr. 5.50 je Kind und Betreuungsstunde in Einrichtungen für schulergänzende Betreuung;
- c) Fr. 5.50 je Kind und Betreuungsstunde in Tagesfamilien.

⁴ Ein Betreuungstag umfasst je Kind höchstens zwölf subventionierte Betreuungsstunden. Eine Betreuungswoche umfasst höchstens fünf Betreuungstage.

⁵ Das Amt für Soziales kann den Umgang mit Betreuungsmodulen und Monatspauschalen mittels Richtlinien regeln.

Art. 15 b) kleinstes und höchstes massgebendes Einkommen und Vermögen

¹ Das kleinste massgebende Einkommen und Vermögen liegt bei Fr. 40'000.–. Erziehungsrechte mit einem massgebenden Einkommen und Vermögen bis Fr. 40'000.– erhalten den maximalen Beitrag.

² Das höchste massgebende Einkommen und Vermögen liegt bei Fr. 154'000.–. Erziehungsrechte mit einem massgebenden Einkommen und Vermögen über Fr. 154'000.– erhalten keinen Beitrag.

V. Verfahren für die Ausrichtung der Beiträge

Art. 16 Beitragsverfügung

¹ Für familienergänzende Betreuung in Kindertagesstätten und Tagesfamilien gilt die Beitragsverfügung in der Regel für zwölf Monate. Erfolgt die Beitragsverfügung während des laufenden Kalenderjahres, in dem das Kind schulpflichtig wird, gilt sie bis zu Beginn des Schuljahres in diesem Kalenderjahr.

² Für die Betreuung von eingeschulten Kindern gilt die Beitragsverfügung in der Regel für ein Schuljahr. Erfolgt die Beitragsverfügung während des laufenden Schuljahres, gilt sie bis zu dessen Ende.

³ Änderungen nach Art. 11 Abs. 3 Bst. a KiBG werden nach Ablauf einer laufenden Beitragsverfügung mit der nächsten Beitragsverfügung wirksam, wenn sie eine Senkung der Beiträge zur Folge haben.

⁴ Erziehungsberechtigte werden rechtzeitig über auslaufende Verfügungen informiert und bei Bedarf an die erneute Gesuchstellung erinnert.

Art. 17 Beitragsauszahlung

¹ Die Einrichtungen erfassen bis zum 15. des Folgemonats den Betreuungsumfang.



² Die Auszahlung der Beiträge der politischen Gemeinden an die Einrichtungen erfolgt wenigstens quartalsweise.

³ Die Auszahlung des Kostenanteils des Kantons an die politischen Gemeinden erfolgt halbjährlich.

Art. 18 Rückerstattung

¹ Erziehungsberechtigte haben nach Art. 13 KiBG zu Unrecht Beiträge bezogen, wenn die Anspruchsvoraussetzungen nicht erfüllt waren.

² Der Rückerstattungsanspruch richtet sich gegen die Erziehungsberechtigten.

VI. Plattform für die Ausrichtung der Beiträge

Art. 19 Zuständigkeiten

¹ Für den Betrieb und die Wahrung der Informationssicherheit der Plattform nach Art. 7 KiBG ist E-Government St.Gallen zuständig.

² Für die Einhaltung des Datenschutzes sind im Rahmen ihrer Zuständigkeiten das Amt für Soziales, die jeweiligen zuständigen kommunalen Stellen nach Art. 8 KiBG und E-Government St.Gallen verantwortlich.

Art. 20 Zugang

¹ Zugang auf die Plattform haben:

- a) mittels elektronischer Authentifizierung von wenigstens Vertrauensstufe 1 nach Art. 4 Abs. 4 der Verordnung über das E-Login vom 27. November 2025⁶:
 - 1. Erziehungsberechtigte;
 - 2. angemeldete Einrichtungen;
- b) mittels Behördenlogin:
 - 1. Amt für Soziales;
 - 2. zuständige kommunale Stellen;
 - 3. angemeldete Einrichtungen, sofern sie öffentliche Organe sind.

Art. 21 Datenbearbeitung

a) Datenkategorien

¹ Auf der Plattform werden folgende Daten nach Art. 8 KiBG bearbeitet:

- a) zum Zweck der Ermittlung des Anspruchs und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit von Erziehungsberechtigten sowie der Partnerin oder des Partners, welche mit der oder dem Erziehungsberechtigten in einer gefestigten Lebensgemeinschaft lebt, durch die zuständige kommunale Stelle nach Art. 7 ff. dieses Erlasses:
 - 1. Name und Vorname;
 - 2. Wohnort und Aufenthaltsort;
 - 3. Kontaktdaten wie Telefonnummer und E-Mail-Adresse;
 - 4. Zivilstand;

⁶ sGS 142.31.



5. AHV-Versichertennummer;
 6. Steuerdaten der letzten definitiven Steuerveranlagung und aktuelle Einkommens- und Vermögensnachweise nach Art. 8 ff. dieses Erlasses;
 7. Leistungen und Massnahmen der sozialen Hilfe, soweit diese zur Ermittlung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse notwendig sind;
 8. Angaben zu Anstellungsverhältnis und Beschäftigungsgrad;
 9. Name und Vorname des betreuten Kindes;
 10. Geburtsdatum des betreuten Kindes;
 11. Personalien allfälliger Partnerinnen und Partner, die mit dem/der Erziehungsberechtigten in einer gefestigten Lebensgemeinschaft leben;
 12. Metadaten für die automatische Protokollierung nach Art. 23 Abs. 1 dieses Erlasses;
 13. [Daten werden im Rahmen der Konzeptphase von IT-KiBG weiter spezifiziert].
- b) zum Zweck der Ausrichtung der Beiträge nach Art. 16 ff. dieses Erlasses durch die Einrichtung und die zuständige kommunale Stelle:
1. Name und Vorname des betreuten Kindes;
 2. Angaben zur Art des genutzten Betreuungsangebots;
 3. Betreuungsumfang;
 4. Metadaten für die automatische Protokollierung nach Art. 23 Abs. 1 dieses Erlasses;
 5. [Daten werden im Rahmen der Konzeptphase von IT-KiBG weiter spezifiziert].
- c) zum Zweck von Controlling und Monitoring durch das Amt für Soziales: die Daten nach Bst. a und b dieser Bestimmung.

Art. 22 b) Zugriff

¹ Die Leiterin oder der Leiter des Amtes für Soziales und die Leiterin oder der Leiter der jeweiligen zuständigen kommunalen Stelle bestimmen die Mitarbeitenden oder die Organisationseinheiten, die Daten zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben nach Art. 8 Abs. 2 KiBG abrufen und an die betroffenen Einrichtungen bekanntgeben können.

² Sie melden die Zugriffsberechtigungen an E-Government St.Gallen sowie an das kantonale Steueramt, soweit dieses nach Art. 77b der Steuerverordnung zuständig ist, und überprüfen diese regelmässig.

³ Erziehungsberechtigte haben nur Zugriff auf Daten, die sie selbst betreffen.

⁴ Angemeldete Einrichtungen haben nur Zugriff auf Daten, die für die Ausrichtung von Beiträgen im Rahmen der von ihnen erbrachten Leistungen erforderlich sind.

⁵ Die Einzelheiten werden in einem Zugriffs- und Berechtigungskonzept durch E-Government St.Gallen geregelt.

Art. 23 c) Protokollierung und Aufbewahrung

¹ Der Abruf von Daten wird automatisch protokolliert. Die Protokolldaten werden während zehn Jahren aufbewahrt und nach Ablauf dieser Frist gelöscht.

² Daten nach Art. 21 dieses Erlasses werden zehn Jahre aufbewahrt.



VII. Weitere kommunale Finanzierung

Art. 24 Zusatzbeiträge

¹ Die politische Gemeinde kann die Zusatzbeiträge nach Art. 20 KiBG einkommens- und vermögensabhängig oder einkommens- und vermögensunabhängig gewähren.

VIII. Schlussbestimmungen

Art. 25 Übergangsbestimmungen

¹ Beiträge für Gesuche, die bis spätestens drei Monate nach Vollzugsbeginn dieses Erlasses eingereicht werden, werden rückwirkend ab Vollzugsbeginn dieses Erlasses verfügt.

² Für die Beitragsverfügung nach Abs. 1 dieser Bestimmung gelten sachgemäss die Bestimmungen nach Art. 16 dieses Erlasses.



Anhang

Die lineare Berechnung der Höhe der Beiträge erfolgt gemäss folgender Formel (Art. 13):

$$B = (MaxV + Z_1) \times \left(1 - \frac{ME - MinmE}{MaxmE - MinmE}\right) + Z_2$$

<i>B</i>	Beitrag je Kind und Betreuungsstunde
<i>MaxV</i>	höchster Beitrag je Kind und Betreuungsstunde
<i>MinmE</i>	kleinstes massgebendes Einkommen und Vermögen
<i>MaxmE</i>	höchstes massgebendes Einkommen und Vermögen
<i>ME</i>	massgebendes Einkommen und Vermögen
<i>Z₁</i>	einkommensabhängiger Zusatzbeitrag der politischen Gemeinde
<i>Z₂</i>	einkommensunabhängiger Zusatzbeitrag der politischen Gemeinde



II.

Der Erlass «Delegationsverordnung vom 4. Januar 2011»⁷ wird wie folgt geändert:

Anhang 3: Departement des Innern (DI)

Nr.	Zuständige Dienststelle	Angelegenheit		Ermächtigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
		Umschreibung	Grundlage	
DI.A.38	Amt für Soziales	Bestätigung der Teilnahme am Vergünstigungssystem	Art. 5 KiBV	Leiterin oder Leiter des Stabs des Amtes für Soziales

III.

[keine Aufhebung anderer Erlasse]

IV.

Dieser Erlass wird ab ●● angewendet.

⁷ sGS 141.41.